



ADVOGADOS

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;

Demandante: Maicon Denti;

Demandado: R.A. Mesquita de Araújo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência **CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA**, nos termos dos artigos 513, § 1º, 520 e seguintes, do CPC, e ainda, artigo 52 da Lei nº 9.099/95, em face de **R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS E HDI SEGUROS S.A.**, também já qualificado nos autos do processo em epígrafe, conforme segue:

I. DO CABIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA:

Conforme evento 78 dos autos de origem, as partes demandadas foram condenadas em decisão de primeira instância nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por MAICON DENTI contra R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A., para o efeito de **CONDENAR as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.** O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré HDI SEGUROS S.A., quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, INDEFIRO o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os **honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação**, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação.

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. [...]. (G.N.)

Da sentença, a Ré HDI SEGUROS S/A apresentou embargos de declaração no evento 85, que foram desprovidos no 98, com o breve decisório:

[...] Enfim, se a parte não concorda com a decisão proferida, e esta discordância não se dá em razão da existência de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, como ocorre no caso em comento, mas sim por entender que houve erro de julgamento, existem outros meios disponíveis para a modificação da sentença, os quais devem, inclusive, ser do conhecimento da parte embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, **DESACOLHO-OS**.

Ficam as partes intimadas. [...]

Com efeito, nota-se na movimentação processual que as partes Demandadas não opuseram recurso contra as sentenças proferidas nos eventos 78 e 98, demonstrando assim sua concordância com as decisões judiciais e condenação imposta, havendo apenas recurso de apelação do Autor no evento 95 visando a majoração dos valores condenatórios.

Diante da condenação das rés para que arcassem como o conserto integral do veículo abalroado e do decurso do prazo de 60 dias estabelecido pelo juízo, o Autor solicitou a intimação das partes Demandadas e apresentou o orçamento atualizado da mecânica em que o caminhão foi deixado pela seguradora, no valor preliminar de R\$ 85.899,80, isso sem considerar eventuais problemas internos em motor e componentes internos que não foram abertos por falta de autorização da seguradora, conforme evento 113.

Entretanto, em despacho de evento 114 o juízo determinou a intimação das Rés para apresentarem contrarrazões à apelação do autor, bem como que este deveria propor o cumprimento de sentença provisório.

Embora as Demandadas foram devidamente intimadas da situação dos autos nos eventos 115 a 118, ficaram silentes quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e condenação, motivo pelo qual faz-se necessário o presente cumprimento de sentença provisório para consertar o caminhão abalroado a fim de que o Autor possa voltar a trabalhar com ele.

Nesse sentido, necessário o presente cumprimento provisório para requerer o conserto do caminhão, que tendo em vista que as demandadas não iniciaram, será iniciado pelo Autor assim que forem garantidos os recursos para dar início aos trabalhos da mecânica.

Nesse sentido, conforme orçamento atualizado em 22/02/2024, faz-se necessária a intimação das partes Demandadas para que efetuem o depósito do valor de **R\$ 95.636,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais)**, conforme orçamento preliminar apenso ao Anexo 01. Fica desde já registrado que custo do conserto poderá ser maior tendo em vista que até o momento não foi aberto o motor e componentes internos, que o autor somente terá conhecimento após a realização deste serviço.

Além disso, também se mostra oportuno a cobrança dos lucros cessantes, que perfazem o montante de **R\$ 127.367,52** (cento e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais com cinquenta e dois centavos) e honorários advocatícios de sucumbência no valor de **R\$ 33.450,53** (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais com cinquenta e três centavos) até a presente data.

Diante do exposto, realizou-se a soma dos valores devidos ao Autor (reservados eventuais custos de peças internas ainda desconhecidos) com e honorários sucumbenciais, chega-se à conclusão de que as Demandadas são devedoras da importância de **R\$ 256.454,05 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais com cinco centavos)**, atualizados até 23/02/2024, conforme memória de cálculo 02 em anexo e tabela abaixo:

Valor atualizado do cumprimento provisório	
1. Conserto do veículo, observado o orçamento de 22/02/2024. (Ressalvados os custos do motor e componentes internos que serão de conhecimento aferível somente após a liberação do valor geral para início dos consertos e análise do estado interno das peças).	R\$ 95.636,00
2. Lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente	R\$ 127.367,52
3. Honorários de sucumbência (15%) dos valores supracitados	R\$ 33.450,53
Total devido	R\$ 256.454,05

Assim, tendo em vista a sentença prolatada (evento 78), bem como do recurso interposto apenas pelo autor (evento 95), que não tem efeito suspensivo, requer o cumprimento provisório da sentença, nos termos acima indicados.

II. PEDIDOS

Diante do exposto, **requer**:

- a) O recebimento do presente cumprimento de sentença provisório para que produza seus efeitos legais e jurídicos, sem prejuízo de eventual majoração da condenação após o julgamento da apelação pendente;
- b) A manutenção da gratuidade da justiça deferida ao Exequente na decisão de evento 4 dos autos de origem, abrangendo o presente cumprimento de sentença;
- c) A fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença;

d) A intimação da parte Executada, na pessoa de seus representantes legais, para que paguem o valor da dívida neste ato exigida, que atualizada até 23/02/2024 perfaz a importância de **R\$ 256.454,05 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais com cinco centavos)**, conforme memórias de cálculo em anexo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios também no percentual de 10%, conforme artigos 520, §2º e 523, § 1º, ambos, do CPC;

e) Seja realizada a atualização da dívida até a data do depósito judicial, de modo a evitar o prosseguimento da execução pelos consectários legais no período compreendido entre a data do cálculo e eventual depósito;

f) Caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo legal, a intimação destes procuradores a fim de atualizar o valor da dívida para posterior penhora de ativos financeiros on-line, por meio do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 835, I, do mesmo diploma legal;

g) Havendo a satisfação do crédito, requer desde já a expedição de alvará eletrônico automatizado, na modalidade crédito em conta, em nome do procurador da parte autora, Adv. Mauricio de Oliveira Bravo, conforme dados bancários que seguem:

Banco:	Sicredi (748)
Agência:	0230
Conta Corrente:	00695-2
Titular:	Mauricio de Oliveira Bravo Sociedade Individual de Advocacia;
CNPJ:	43.363.664/0001-28

Dá-se ao cumprimento de sentença o valor de **R\$ 256.454,05 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais com cinco centavos)**.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 23 de fevereiro de 2024.

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927